

NHECC ChMS 開發服務合約

立合約人：

甲方(委託方)：財團法人中華基督教行道會內湖教會 (以下簡稱甲方)

乙方(執行方)：段光隆 (以下簡稱乙方)

甲方委託乙方進行「教會管理系統 (Church Management System, 以下簡稱本系統)」開發專案，經雙方同意所訂合約條款如下：

第一條：開發模式定義

本專案採「原型試行 (Pilot Run) 後正式開發」之迭代模式。其核心宗旨在於透過第一階段之實際試行，協助甲方精準定義行政 SOP 與功能需求，並於需求凍結後，乙方再行啟動正式生產環境 (Production) 之建置與開發，以確保系統品質符合甲方實務需求。

第二條：乙方具體專業職責

乙方應負責以下具體專業工作項目：

1. 專案管理：負責進度控管、需求變更紀錄及甲方溝通協調。
2. 系統分析：負責行政流程 SOP 定義、資料庫關聯設計及系統架構規劃。
3. 全端開發：負責前端 UI 實作、後端程式撰寫及雲端環境配置。
4. 品質保證：負責各階段功能測試、資安弱點自測及壓力測試。
5. 應用工程：負責撰寫操作手冊、執行教育訓練及上線初期技術支援。

免責與責任上限：系統實際上線後，除故意或重大過失外，乙方對本專案所生之損害(含第三方服務異常、資料遺失及間接損害)，最高賠償責任以本合約之給付總額為限。

第三條：專案里程碑與交付內容

本專案分為以下四個主要里程碑，各階段之交付內容如下：

1. 里程碑一（Pilot Run 啟動）：乙方交付基於 Nuxt 4 與 Firebase 之原型系統供小規模用戶驗證。
2. 里程碑二（需求凍結）：甲方應指派單一專案授權代表人。經該代表人確認測試結果並簽署「功能清單確認書」後，即視為需求凍結與「第一階段：Pilot Run 試用期」完成。乙方不介入甲方內部同工之意見整合。
3. 里程碑三（生產環境建置完成）：乙方依據「里程碑二」決議之技術架構，完成正式生產環境（Production）之建置。若涉及資料庫遷移，則於此階段完成資料轉置。此時視為完成「第二階段：正式開發與架構建置」。
4. 里程碑四（總驗收與上線）：乙方完成 Production 環境部署並交付操作手冊。此時視為完成「第三階段：正式上線與驗收」。

第四條：合約期限與動態時程計算

1. 預估總時程：本專案預計執行期間為 9 至 15 個月。
2. 最終完工日核算：正式完工日 = 「里程碑二」達成之次日起算 參個月（90 日）。專案最長執行期限自簽約日起算不得超過 15 個月。
3. 進度調整：若因甲方需求異動或回饋延遲導致里程碑二推遲，乙方不負遲延責任。
4. 試行期限停損：若 Pilot Run 階段因甲方因素（如需求遲未確認、測試延宕）或乙方因不可抗力/個人重大因素無法繼續專案，超過 12 個月仍未達成里程碑二，雙方得無條件協議終止本約。乙方交付已完成之程式碼與文件，甲方按比例支付已完成階段之款項，雙方互不負遲延或違約之損害賠償責任。

第五條:資料庫遷移規範

1. 架構評估: 乙方得視系統規模、效能需求與維護成本, 評估生產環境 (Production) 是否保留非關聯性資料庫 (NoSQL) 或遷移至關聯性資料庫 (RDBMS), 並於「里程碑二」與甲方確認最終技術架構。
2. 結構轉置與驗證(若適用): 若雙方於「里程碑二」決議遷移至 RDBMS, 乙方應負責資料庫結構轉置, 並於遷移後進行比對測試, 確保資料一致且無遺漏。若決議維持 NoSQL 架構, 則乙方免除本項轉置與驗證義務。

第六條:驗收標準與上手規範

1. 上手標準: 甲方應指派 2 名核心同工參與測試與教育訓練。
2. 驗收流程: 參與測試之同工於確認功能無誤後, 應簽署「功能確認與操作上手聲明書」, 即視為正式驗收通過。
3. 交付物件: 包含系統原始碼(需附帶完整註解與 Readme)、系統部署指南(Deployment Guide, 需包含環境變數設定範例與伺服器架構圖)、資料庫架構說明、以及「使用者操作手冊」。

第七條:資訊安全與個資保護

1. 加密儲存: 系統內之敏感個資(如身分證字號、財務明細、密碼)應採高強度加密演算法處理。
2. 備份機制: 乙方應設定每日自動備份機制, 並定期進行備份恢復測試。
3. 保密義務: 乙方對於因專案知悉之甲方機密資訊負有保密義務, 不得外洩予第三人。

第八條：費用與付款辦法

1. 專案金額：本合約總價款為新台幣 174,000 元整（給付總額）。甲方給付各期款項時，應依中華民國法令規定，由甲方代為扣繳相關所得稅及二代健保補充保費。
2. 付款時間：
 - 訂金(10%)：於簽訂本合約時預付 10%。
 - 第一期款(20%)：於「里程碑二：需求凍結」結束後支付。
 - 第二期款(40%)：於「里程碑三：生產環境建置完成」結束後支付。
 - 尾款(30%)：專案總驗收完成並正式上線後，甲方應一次付清餘款 30%。

第九條：著作財產權

1. 權利歸屬：甲方於付清所有價款後，本專案之著作財產權歸甲方所有。
2. 展示權：乙方保有完成專案之公開展示權及複製權，惟行使前需知會甲方。
3. 乙方保證開發過程中使用之第三方 Open Source 套件均符合其授權規範，且不影響甲方之著作財產權

第十條：保固維護與爭議處理

1. 保固期：自驗收完成日起，提供 壹 年之免費保固，包含系統修正。
2. 保固範圍：包含修復本系統於正式生產環境(Production)之程式錯誤(Bug)、確保系統符合原設計與確認之需求規格。
3. 維護續約：保固期滿前 30 日，雙方應視乙方當時之可負擔量能，協議後續之系統穩定運行、環境更新、資安監控及技術諮詢等服務，若雙方同意續約則另行簽署「NHECC ChMS 維護服務合約」。若乙方無法繼續維護，應協助甲方將系統移交予甲方指定之第三方。
4. 管轄法院：若有爭議涉訟，雙方同意以 台北地方 法院為第一審管轄法院。
5. 契約份數：本合約正本一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。

立合約人簽署

甲方：財團法人中華基督教行道會內湖教會

統一編號：14703754

代表人：林永錚

地址：台北市內湖區文德路208巷16號B1

乙方：段光隆

身分證號：A130139248

地址：台北市內湖區瑞光路243號6樓

中華民國 115 年 05 月 29 日